

Chapitre 8 : Une instrumentation ambiguë

La réforme de la politique bancaire en France et en Italie

Olivier Butzbach, Emiliano Grossman

DANS **GOUVERNER PAR LES INSTRUMENTS 2005**, PAGES 301 À 330
ÉDITIONS **PRESSES DE SCIENCES PO**

ISBN 9782724609493

DOI 10.3917/scpo.lasco.2005.01.0301

Date de mise en ligne : 01/04/2010

Article disponible en ligne à l'adresse

<https://shs.cairn.info/gouverner-par-les-instruments--9782724609492-page-301?lang=fr>



Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner...
Scannez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.



Distribution électronique Cairn.info pour Presses de Sciences Po.

Vous avez l'autorisation de reproduire cet article dans les limites des conditions d'utilisation de Cairn.info ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Détails et conditions sur cairn.info/copyright.

Sauf dispositions légales contraires, les usages numériques à des fins pédagogiques des présentes ressources sont soumises à l'autorisation de l'Éditeur ou, le cas échéant, de l'organisme de gestion collective habilité à cet effet. Il en est ainsi notamment en France avec le CFC qui est l'organisme agréé en la matière.



Chapitre 8 : Une instrumentation ambiguë

La réforme de la politique bancaire en France et en Italie

Presses de Sc. Po. | Académique

2005/1

pages 301 à 330

ISSN

Article disponible en ligne à l'adresse:

<http://www.cairn.info/gouverner-par-les-instruments--9782724609492-page-301.htm>

Pour citer cet article :

"Chapitre 8 : Une instrumentation ambiguë " La réforme de la politique bancaire en France et en Italie, *Académique* ,

Distribution électronique Cairn.info pour Presses de Sc. Po..

© Presses de Sc. Po.. Tous droits réservés pour tous pays.

La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

Chapitre 8

UNE INSTRUMENTATION AMBIGUË

LA RÉFORME DE LA POLITIQUE BANCAIRE EN FRANCE ET EN ITALIE

Olivier BUTZBACH et Emiliano GROSSMAN

La finance constitue un terrain privilégié pour observer la transformation de l'action publique, voire le « changement de paradigme » dans les politiques publiques. En effet, les systèmes financiers de tous les pays à économie de marché ont connu des bouleversements profonds au cours des vingt dernières années, qui ont contribué à les faire converger. La tendance générale se caractérise par : un *désinvestissement de l'État*, là où il était très présent comme régulateur, administrateur et/ou comme « joueur¹ » ; une *désegmentation* des marchés bancaires et financiers à travers, par exemple, l'abolition des frontières entre activités de crédit classiques et activités d'émission de titres ou de gestion de portefeuille ; une *désintermédiation financière*, qui permet aux grandes entreprises de s'adresser directement aux marchés de capitaux sans passer par les banques pour leurs besoins de financement.

Si ces tendances générales semblent solidement engagées, elles ne nous permettent guère de comprendre les processus de transformation au niveau des places financières prises individuellement. Sans exclure d'emblée les hypothèses d'une mondialisation financière mettant

1. Cette catégorisation est reprise du travail de Zysman [1983, p. 75 et suiv.].

progressivement au pas tous les régimes réglementaires financiers nationaux sous peine de fuite massive de capitaux², et d'un État aux capacités réglementaires décroissantes et de plus en plus contestées, nous soutenons que ce sont des facteurs internes qui expliquent dans une large mesure la forme concrète que les réformes ont prise. Ce sont des enjeux politiques et des rapports de force nationaux qui déterminent les réponses apportées au défi de la mondialisation financière. Au-delà des grandes orientations politiques et conformément à la problématique de cet ouvrage, ce chapitre s'intéresse aux changements concrets des politiques publiques et aux *instruments*³ employés pour mettre en œuvre ces nouvelles politiques réglementaires. Notamment, nous essaierons de montrer dans quelle mesure ces instruments traduisent un changement qualitatif de l'action publique. Nous rejetons l'hypothèse d'une causalité linéaire entre objectifs et instruments. Au contraire, nous montrons que si les changements d'objectifs et de mode de régulation correspondent effectivement à une remise en question du régime macro-économique, tel n'est pas nécessairement le cas pour les instruments choisis pour mettre en œuvre ces changements. Les instruments ne sont pas nécessairement choisis par les mêmes administrations, créant dès lors des décalages avec des conséquences à moyen ou long terme.

De manière générale, nous assistons à la mise en place progressive d'instruments de type « informatif et communicationnel », qui remplacent des instruments plus directifs. Ces nouveaux instruments apparaissent incompatibles avec le retour de l'État dans l'économie à travers la finance. Le recours systématique aux ratios et aux obligations d'information rompt avec la vision d'un secteur financier au service d'une politique industrielle. La création d'autorités administratives indépendantes, aux prérogatives de plus en plus en plus larges et de plus en plus autonomes, rend un retour en arrière hautement improbable. En effet, ces instruments, pour être crédibles et efficaces, requièrent un contrôle indépendant et des sanctions plus ou moins automatiques en cas de non-respect. L'émergence et l'institutionnalisation de régimes réglementaires supranationaux, au-delà des accords bilatéraux qui ont

2. À ce titre la vision de Strange [1988] reste exemplaire.

3. Nous adoptons ici une définition nécessairement large de l'instrument, comme moyen de mise en œuvre d'un objectif politique. À ce titre, tous les instruments auxquels nous nous intéressons prennent techniquement un caractère réglementaire, dans la mesure où un acte juridique – loi, règlement, décret, etc. – leur donne naissance.

historiquement dominé la finance internationale, rendent le caractère « automatique » du système plus nécessaire et les mesures prises difficilement réversibles⁴. À ce titre, l'instrumentation de l'action publique rejoint les travaux sur la dépendance au sentier d'une part sur le point de la complémentarité qui peut exister entre certains régimes et certains instruments, d'autre part, sur le *lock in*, c'est-à-dire le coût prohibitif et la difficulté de revenir sur ses pas et de changer de sentier⁵.

Cette perspective suggère donc une nouvelle problématique, celle de la relation entre instrumentation et jeu d'acteurs. Les deux cas présentés dans ce chapitre témoignent de deux dynamiques distinctes. Dans le cas français, le changement est très directif, et la modification de l'instrumentation propre à la réglementation financière s'intègre dans une réforme plus large du régime macro-économique. Le choix des instruments n'est pas, pour autant, évalué jusque dans ses ultimes conséquences. Ainsi, les instruments mis en place engagent les pouvoirs publics sur des sentiers de réforme dont ils n'ont pas pleinement conscience. L'introduction d'instruments nouveaux dans le cadre d'une réforme plus large donne à une coalition d'acteurs (experts, hauts fonctionnaires) un appui à la fois concret et symbolique pour leur permettre d'institutionnaliser/légitimer un « sentier » qui s'éloigne de manière significative de la réforme initiale. Ensuite, comme nous le verrons pour le cas italien, certains changements d'instruments précèdent, voire annoncent, la remise en cause du régime macro-économique. Ces changements, mineurs en apparence, orientent et conditionnent la forme des changements majeurs qui leur succéderont. Ce sont les acteurs eux-mêmes qui, face au blocage institutionnel et politique, introduisent de nouveaux instruments qui produisent une nouvelle logique au cœur de l'ancien régime réglementaire, et facilitent la réforme le moment venu.

4. Cela renvoie à une nouvelle opposition entre deux styles ou philosophies réglementaires, l'une mettant l'accent sur l'autorégulation et l'intervention minimale des agences réglementaires, l'autre s'inscrivant davantage dans la tradition étatiste et comportant, de ce fait, davantage de sanctions et de contrôles. Nos deux cas, de par leur passé étatiste, se rapprochent davantage du second modèle, mais le modèle de référence est clairement le premier. Pour une discussion détaillée, cf. Plihon [2001].

5. Nous ne pouvons pas ici procéder à une discussion adéquate sur la théorie de la dépendance au sentier. Pierson [2000] donne le résumé le plus intéressant pour l'argument exposé ici.

— Les régimes réglementaires classiques remis en question

En France et en Italie, les régimes réglementaires en place au début des années 1980 incorporent l'héritage du contexte économique d'après-guerre et des politiques économiques expansives qui ont caractérisé cette période. La réforme des systèmes financiers, dans les deux cas, est le fruit de la confluence d'un grand nombre de facteurs très divers, qui convergent dans la remise en cause du « régime macro-économique » en vigueur jusqu'alors. La conjonction de ces facteurs revêt des formes spécifiques dans les deux cas, mais intervient dans un contexte économique international identique. Dans les deux cas, le changement de régime passe par la remise en cause des instruments privilégiés ou « typiques » du régime antérieur.

Une convergence vers des nouveaux instruments de la réglementation financière ?

À la nouvelle architecture réglementaire et aux nouveaux objectifs fixés par les réformes correspondent la création de nouveaux instruments et la transformation ou l'abandon d'anciens outils. Au-delà des différences temporelles, discutées plus loin, l'analyse comparée des deux régimes montre une convergence frappante dans l'instrumentation des nouveaux régimes réglementaires. En restant à un certain niveau de généralité, les instruments de la réglementation financière peuvent être classés en trois catégories : le contrôle ou la propriété, par l'État, d'établissements de crédit ; les instruments de contrôle direct ; les instruments de contrôle indirect.

La distinction entre instruments indirects et directs correspond à peu près à celle entre « législatif et réglementaire » et « informatif et communicationnel » que proposent Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès dans ce volume. Simplement, la diffusion d'informations est désormais obligation légale pour les établissements financiers. En choisissant de ne pas s'y soumettre, les entreprises de crédit encourent des peines pouvant aller jusqu'au retrait de l'agrément. Cependant, cette distinction décrit bien le changement qualitatif de la réglementation financière au cours des vingt dernières années, résumé dans le tableau suivant.

En France comme en Italie, le premier type d'instrument (propriété publique des banques) semble définitivement abandonné depuis la fin des années 1990. Les vagues de privatisation successives (1986-1988,

Tableau – Anciens et nouveaux instruments

Anciens instruments	Nouveaux instruments
Segmentation du marché Monopoles légaux Taux d'intérêt différenciés Banque d'État	Ratios de solvabilité Seuils d'exposition Obligations de transparence Obligations d'information
Objectifs	Objectifs
Stabilité Politique industrielle	Stabilité Protection du consommateur Bonne conduite de marché Intégrité des marchés

puis 1993-2002 en France ; 1991-2002 en Italie) modifient radicalement le rôle de l'État comme acteur ou « joueur » dans le système financier – ne demeurent en son sein, ou à l'intérieur de sa sphère d'influence, qu'un nombre limité d'institutions : en France, la Caisse des dépôts et consignations⁶, La Poste, etc. Une deuxième série d'instruments semble avoir été définitivement abandonnée au cours des années 1980 : les instruments de contrôle administratif du crédit (identifiés au caractère « dirigiste » de l'encadrement du crédit). De même, la segmentation des marchés a été progressivement abandonnée, comme nous l'avons montré plus haut.

Des régimes réglementaires fondés sur des instruments indirects

Les régimes réglementaires en matière financière en France et en Italie se ressemblent à bien des égards, dans la mesure où ils sont tous les deux des produits du « libéralisme encadré » [Ruggie, 1982] typique de l'après-guerre. À cette époque, les États sont protégés par un « double écran » des aléas de la conjoncture économique internationale, constitué par les régimes de changes fixes organisés autour de la parité or-dollar, d'une part, et par les aides du Fonds monétaire international (FMI), d'autre part. Ce double écran permet alors aux gouvernements européens d'utiliser le taux de change comme variable d'ajustement écono-

6. L'évolution récente montre comment les caisses d'épargne, en s'émancipant de sa tutelle, se sont peu à peu approprié ses instruments de marché, comme CDC-Iris.

mique, à travers la dévaluation, dévaluation d'autant plus efficace que le contrôle de capitaux demeure la règle – il ne sera remis en cause que dans les années 1980, dans la plupart des cas, avec la création du Marché unique européen [Goodman et Pauly, 1993].

Au seuil des années 1980, les objectifs initiaux du contrôle et de réglementation du crédit, institutionnalisés dans l'après-guerre, sont doubles. Comme dans tout système financier, le principe cardinal de la réglementation financière est la *stabilité*. Réminiscence de la crise des années 1930 et de l'instabilité monétaire de l'immédiat après-guerre, sur lesquelles se fondent tous les éléments du régime mis en place dans l'après-guerre, la stabilité est intimement liée, dans sa formulation de départ, à la protection des (petits) épargnants. En effet, un système bancaire stable, dans lequel sont garanties la solvabilité des établissements et la « prudente et saine » gestion, empêche l'occurrence de « ruées vers le crédit » tel que celles qui menèrent le système financier et bancaire à la faillite dans les années 1930. Le « risque système » est ainsi contenu à travers de nombreuses cloisons, instrument privilégié du régime réglementaire en place, séparant les métiers, les activités et les marchés.

Le deuxième objectif majeur du régime réglementaire établi dans l'après-guerre, et qui tend à l'emporter sur le premier vers la fin de la période, dans les deux pays, est celui du développement économique et industriel⁷. La politique de crédit est intégrée à la politique industrielle, qui est elle-même mobilisée pour la réalisation d'objectifs politiques divers, comme l'autosuffisance énergétique, le lancement de « champions » nationaux, l'excellence technico-industrielle, le renouvellement ou la restructuration de secteurs en crise. Le système financier qui incorpore ces deux objectifs est segmenté, et se fonde sur le contrôle des échanges de capitaux. Un tel système permet d'assurer une grande stabilité, tout en protégeant les « petits porteurs » et en rendant toute politique d'allocation des crédits extrêmement efficace. Et les deux gouvernements entendent jouer un rôle très actif en matière d'allocation des crédits, qui prend des formes variées selon les deux cas.

En France, l'allocation ciblée de crédits, objectif intermédiaire au service de la politique industrielle, est organisée à travers plusieurs stratégies ou instruments parallèles. L'État est d'abord présent comme *joueur*

7. Fennucci [1995] note qu'en Italie l'objectif ultime de la réglementation est graduellement passé de la tutelle des épargnants au soutien au développement économique. C'est peu probable : il semble bien que le développement économique ait toujours été au cœur des préoccupations des régulateurs, dès l'après-guerre.

à travers les banques nationalisées, même s'il intervient peu dans leur gestion⁸. C'est surtout à travers la Caisses des dépôts et de consignations, La Poste et quelques autres établissements spécialisés que l'État reste un acteur de premier ordre dans l'intermédiation financière et dans les marchés de capitaux. L'État intervient aussi à travers les mesures directes, comme les taux d'intérêt préférentiels ou l'encadrement du crédit, mis en place en 1972. Enfin, les mesures indirectes, comme les ratios de solvabilité, les obligations de transparence, ne jouent qu'un rôle relativement secondaire dans l'intervention étatique.

Dans les mesures directes, le caractère dirigiste de la réglementation française prend toute son ampleur. Des instruments « législatifs et réglementaires » sont employés pour atteindre un haut degré de segmentation des marchés : une batterie d'interdictions, de frontières, de monopoles et autres mesures fermes. Ainsi, avant 1984, les banques coopératives ou mutualistes, ainsi que les caisses d'épargne jusqu'en 1999⁹, se voient imposer des limites strictes à leurs activités, tandis que l'État réserve à divers acteurs certaines activités¹⁰ et maintient jusqu'à soixante-dix-sept régimes de taux d'intérêt différents [Cerny, 1989a]. Dès lors, le secteur « concurrentiel » est très limité. Un tel système répond très efficacement au souci de stabilité, en limitant les possibilités de contagion, et protège les petits porteurs et épargnants. Il permet aussi de canaliser plus facilement les flux financiers vers les secteurs industriels prioritaires¹¹. Dans ce système, les mesures indirectes ne jouent qu'un rôle subordonné et leurs effets sont le plus souvent annulés par les mesures directes.

En Italie, le régime de l'après-guerre se caractérise également par une intervention directe de l'État. À la différence de la France, toutefois, cet interventionnisme s'effectue principalement au travers des trois grandes « banques d'intérêt national » dont l'État est propriétaire à travers l'IRI, la grande holding publique fondée dans les années 1930. Ces trois banques publiques fondent, dans les années 1950, Mediobanca, la première

8. Dès lors, il ne s'agit pas, au sens strict, de la « banque publique » (ou state banking), contrairement au cas italien, dans les termes de Verdier [2000], dans la mesure où les banques nationalisées ne sont pas intégrées dans un dispositif de politique industrielle.

9. Date de leur mutualisation.

10. Par exemple, à travers des banques spécialisées dans le crédit logement, les crédits aux PME ou encore à l'agriculture.

11. Ce type de segmentation était longtemps, jusqu'à la réforme de 1986, pratiqué au Royaume-Uni – à l'initiative des banques, cependant [Laurence, 2001].

véritable banque privée italienne, qui remplit une fonction cruciale dans la régulation des participations croisées des grandes entreprises industrielles. L'État intervient aussi au travers d'établissements spécialisés inspirés du modèle français, comme la Cassa dei Depositi e Prestiti. Au-delà de son rôle d'acteur, l'État dirige aussi le crédit, bien que ce dirigisme prenne des formes diverses du cas français : taux d'intérêt préférentiels, certes, mais surtout obligation faite aux banques d'investir en bons du Trésor. Les ratios prudentiels ne se développent (partiellement) que vers le milieu des années 1970.

Comme pour la France, le marché bancaire est segmenté. Cette segmentation est triple. Il s'agit, avant tout, d'une distinction entre crédit à court terme, appelé aussi « crédit ordinaire », et crédit à moyen et long terme, qui comprend aussi les crédits spéciaux (crédit agraire, crédit foncier, etc.). La segmentation est, en outre, statutaire : comme dans le cas français, la réglementation italienne sanctionne l'existence parallèle de dizaines de catégories bancaires, dont certaines, comme celle des caisses d'épargne, se situent malaisément sur la frontière entre droit public et privé. Le secteur bancaire italien est, enfin, segmenté territorialement – une segmentation strictement mise en œuvre par la Banque d'Italie à travers le régime d'autorisation à l'ouverture de nouveaux établissements. Cette segmentation territoriale trouve son origine dans le « localisme bancaire » renforcé dans les années 1950 par le gouverneur de la Banque d'Italie de l'époque, Donato Menichella, qui voyait dans la banque locale le meilleur garant de l'efficacité et de la stabilité du système bancaire.

La crise du modèle dirigiste : une conjonction de facteurs divers

Les systèmes financiers segmentés fondés sur des instruments réglementaires indirects sont remis en cause par un contexte international changeant qui ravive l'opposition que l'intervention étatique rencontre dans certains secteurs de la société

L'essoufflement d'un modèle économique

Face à l'internationalisation de la finance, de surcroît dans un contexte de crise économique, les États apparaissent de plus en plus démunis. Leurs moyens de contrôle classiques et instruments privilégiés – contrôle des capitaux, dévaluation, politiques économiques de relance – semblent de moins en moins en mesure de faire face aux difficultés nouvelles.

Comme le montrent Loriaux et Barca dans leurs travaux respectifs sur la France et l'Italie [Loriaux, 1991 ; Barca, 1997], la crise du système existant ne s'explique qu'au travers de l'interaction entre facteurs internes et facteurs externes¹². En d'autres termes, la contrainte extérieure aggrave – en même temps qu'elle les révèle – les dysfonctionnements internes au système. En France, l'« économie d'endettement¹³ » diminue la capacité étatique de promouvoir des stratégies d'ajustement interne (puisque l'ajustement externe est impossible en régime de changes flottants). Progressivement, il s'avère que « l'économie d'endettement, institutionnalisée, manque d'un mécanisme de marché pour ralentir la croissance de la monnaie » [Loriaux, 1991, p. 63] – et débouche donc sur l'inflation. L'encadrement du crédit, nouvel instrument introduit en 1972 précisément pour ralentir la croissance de la masse monétaire, devient rapidement l'outil privilégié d'allocation de crédits par l'État.

En Italie, la situation est légèrement différente. Il s'agit, là aussi, d'une économie d'endettement, mais d'une économie d'endettement *public*. Les déficits publics commencent à s'accroître dans les années 1960, quand le Trésor, directement ou à travers des institutions parapubliques – comme les deux holdings d'État, IRI et IMI –, multiplie les investissements en infrastructures. Là encore, il n'existe pas de marché financier développé. C'est le système bancaire qui répond aux besoins de financement du secteur public, la Banque centrale jouant un rôle d'ajustement *ex post* des déséquilibres entre offre et demande de titres publics. Le poids des déficits est donc entièrement absorbé par le système bancaire, ce qui génère un effet d'éviction du crédit privé, provoquant à son tour des tensions inflationnistes. Obligée de financer les déficits publics, la Banque centrale est dans l'impossibilité de les combattre¹⁴.

12. C'est, d'une manière plus générale, la thèse avancée par Suzanne Berger : l'impact de la mondialisation doit être pensé comme une interaction entre push externe et pull interne [Berger, 1996].

13. Conceptualisée par John Hicks, et appliquée au cas français par Loriaux [1991], l'économie d'endettement se caractérise par la prééminence de la dette dans le financement des entreprises, en l'absence de mécanismes de contrôle et de sanction (dans le cas français, la politique d'encadrement du crédit conduit paradoxalement à un accroissement sans limite de l'endettement privé).

14. Le « divorce » de 1981 entre ministère du Trésor et Banque d'Italie ne peut mettre fin à cette situation : même si la Banque centrale se voit libérée, à cette occasion, de l'obligation d'absorber les titres émis par le Trésor « invendus », en tant qu'autorité garante du système bancaire, et en l'absence d'un marché de bons du Trésor, elle continue de facto à jouer un rôle de garant de l'absorption des bons du Trésor par le système bancaire.

Contrainte extérieure et fuite des capitaux

Au cours des années 1970, le régime macro-économique d'après-guerre est fortement remis en question, en France comme en Italie. Les deux économies sont soumises à de fortes contraintes extérieures. En premier lieu, l'abandon, par les États-Unis, de la convertibilité du dollar en or en 1971 met fin au régime de changes fixes qui avait permis à la France et à l'Italie de recourir à la dévaluation comme instrument d'ajustement. En même temps, les chocs pétroliers de 1973 et 1979 grèvent les bilans des entreprises (les matières premières coûtent plus cher) et accroissent les déficits de la balance commerciale. En 1982-1983, la France affronte une grave crise de la balance des paiements, qui suscite même l'évocation d'un recours au FMI – et donc la mise sous tutelle de la politique économique. L'ajustement semble inévitable.

Parallèlement, l'internationalisation des marchés commence à produire des effets néfastes pour certains marchés de capitaux nationaux, comme l'illustre, pour la France, la citation suivante d'un numéro de *The Economist* de l'époque :

[...] Près de 20 % du chiffre d'affaires quotidien en obligations d'État françaises est réalisé à Londres, ainsi que 15 % des actions. Certains jours, plus d'actions de grandes entreprises (*blue-chip firms*) françaises changent de main à Londres qu'à Paris. [*The Economist*, 1er octobre 1988.]

Cette fuite des capitaux est sans doute un danger sérieux pour la place française – et les chocs extérieurs menacent la stabilité économique. Elle révèle, en outre, au grand jour les limites de l'intervention étatique et des mesures indirectes.

La relance de l'intégration européenne et le marché unique financier

Le processus d'intégration européenne joue un rôle clé dans l'émergence simultanée du nouveau système réglementaire dans les deux pays. Une première directive européenne entrée en vigueur en 1978 promeut la liberté d'établissement¹⁵, mais est suivie de peu d'effets. Surtout, elle établit une définition des établissements de crédit, très restrictive et qui reste la référence jusqu'à nos jours. Avec l'Acte unique commence

15. Directive EEC du 12 décembre 1977, n° 77/780, portant sur la « coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès et l'exercice de l'activité des établissements de crédit ».

une période d'un grand activisme, avec, en particulier, en 1989, la seconde directive européenne¹⁶ qui introduit le principe de reconnaissance mutuelle pour la liberté d'établissement et la liberté de prestation de services. Cette seconde directive est accompagnée de deux autres textes réglementaires concernant les établissements de crédit : la directive « fonds propres¹⁷ » et la directive « solvabilité¹⁸ », qui précisent la composition des divers coefficients utilisés dans le contrôle prudentiel des banques. Ainsi, progressivement, le niveau européen devient un lieu d'élaboration et de diffusion de nouveaux instruments, en général très loin de ceux propres aux régimes dirigistes. Le marché intérieur étant la principale raison d'être de l'Union européenne, les instruments européens sont tous de type « informatif et communicationnel », destinés à mieux organiser la concurrence.

Les années suivantes sont marquées par la promulgation de nouvelles directives, relatives aux groupes bancaires¹⁹, au contrôle réglementaire sur base consolidée²⁰, aux services d'investissement (cf. *infra*). Quatre principes émergent progressivement à travers cette nouvelle réglementation : l'harmonisation minimale ; la liberté d'établissement ; la reconnaissance mutuelle ; le contrôle unique dans le pays d'origine.

Il faudrait ajouter que l'Europe joue également un rôle comme forum d'échange en matière de politique économique et de réglementation de l'économie. Le fait que la plupart des pays commencent à réfléchir à la libéralisation financière à peu près à la même époque sous-tend l'émergence d'une dynamique européenne en matière de politique économique, même si l'importance de cet élément ne doit pas être surestimée.

Des soutiens internes

Avec la remise en cause du régime macro-économique d'après-guerre [Forsyth et Notermans, 1997], les mesures réglementaires associées avec lui sont progressivement remises en cause à leur tour. Les voix critiques que le consensus keynésien avait fait taire dans l'après-guerre refont surface et gagnent rapidement du terrain face à la déchéance annoncée du modèle de politique économique de référence. Progressivement, des coalitions de réformateurs voient le jour. En France, c'est le Trésor qui joue un rôle moteur dans la promotion des réformes. La Direction de la

16. Directive EEC du 15 décembre 1989, n° 89/646.

17. Directive EEC du 17 avril 1989, n° 89/299.

18. Directive EEC du 18 décembre 1989, n° 89/647.

19. Directive EEC de mai 1992, n° 92/239.

20. Directive EEC de 1992, n° 92/30.

prévision joue un rôle de premier ordre, selon certains travaux, notamment dans la diffusion et la légitimation d'idées nouvelles concernant les politiques économiques dans leur ensemble [Jobert et Théret, 1994 ; Lordon, 1997]. L'alternance politique en 1981 ouvre une fenêtre d'opportunité²¹ pour une réforme en profondeur du système réglementaire, sous la houlette du ministre des Finances, Jacques Delors, qui, comme son directeur de Trésor, Jean-Yves Habérier, veut transformer le système financier en l'alignant sur le modèle allemand : renforcement des liens banque-industrie, émergence de banques « maison », allocation de crédits fondée sur la confiance et une vision à long terme²². Le bref retour de la droite au pouvoir ajoutera plusieurs réformes importantes dans les marchés de capitaux, qui n'iront pas exactement dans le sens souhaité par la réforme de 1984. De même, à l'intérieur de la gauche, il semble y avoir plusieurs conceptions du futur système financier. Ce qui est très caractéristique de ce changement de priorités est qu'il provient de l'administration même et, donc, que la fin du dirigisme est introduite de manière dirigiste [Cerny 1989b, p. 147].

En Italie, la coalition de réformateurs se cristallise autour d'un groupe restreint d'universitaires et d'hommes politiques du Nord (comme Giuliano Amato), allié à de hauts fonctionnaires en provenance de la Banque d'Italie (comme l'ex-gouverneur Guido Carli), qui arrivent au pouvoir à la fin des années 1980 et utilisent leur position stratégique (ministère du Trésor, autorités de régulation) pour mener à bien les réformes projetées tout au long de la décennie, mais qui s'étaient heurtées auparavant au blocage institutionnel lié au pouvoir du Parti démocrate-chrétien.

— Le nouveau système réglementaire : instruments et architecture

Dans les deux cas, les instruments joueront un rôle de premier plan, même si l'enchaînement des événements est très différent. Conformément aux « styles réglementaires » nationaux [Vogel, 1996], les réponses sont trouvées à travers des processus bien spécifiques. En Italie, le

21. D'après Loriaux, un esprit plus libéral souffle dans toute l'administration, dès la fin des années 1970. À titre d'exemple, le huitième plan se montre très critique vis-à-vis de certaines mesures administratives comme l'encadrement du crédit [1988, p. 182].

22. Voir, à ce titre, le plaidoyer très représentatif de Michel Albert [1991].

changement est très graduel et le nouveau « paradigme » se met en place très progressivement comme résultat d'un processus cumulatif de petites réformes. En France, au contraire, s'il existe des tentatives timides antérieures, l'année 1984 est vraiment une année charnière. Les instruments alors mis en place vont pourtant générer des nouvelles problématiques qui orienteront fortement la réforme de 1996, qui sera en plusieurs points contradictoire avec celle de 1984.

Changement d'instrumentation, changement par l'instrumentation

L'évolution du régime réglementaire au cours des années 1990, en France en particulier, montre bien comment les instruments créés au début des années 1980 ont acquis une dynamique propre. Le développement de ratios et le contrôle par des agences de plus en plus indépendantes tendent à confirmer et à consacrer la tendance vers un mode de régulation par le marché, où l'intervention réglementaire est vraiment cantonnée dans la réponse à la faillite du marché, comme le propose l'analyse économique. À ce titre, nous assistons depuis les années 1980, dans les deux pays, à un « encastrement du marché dans la science économique », pour reprendre une expression de Michel Callon²³. En prenant appui sur les bases jetées dès les années 1980, les arguments en faveur d'un régime réglementaire plus indépendant ont pu prendre appui à la fois sur un contexte politique favorable et sur un bilan réglementaire insatisfaisant.

Progressivement, ce sont les instruments de contrôle direct – en particulier les ratios prudentiels et les obligations de transparence – qui s'imposent aux dépens d'instruments plus directifs. Ces instruments sont en outre gérés par des organisations de moins en moins nombreuses, aux prérogatives de plus en plus larges et de plus en plus indépendantes du gouvernement, suivant en cela les exemples du Royaume-Uni et de l'Allemagne²⁴. Les discussions plus récentes pointent sans exception dans la même direction. En France, le rapport Marini du Sénat [2000], comme avant lui déjà le rapport Auberger [1996], met l'accent sur l'absence ou l'insuffisance du contrôle interne des établissements

23. « *Embedding the economy into economics* » [Callon, 1998].

24. Le Royaume-Uni en 1997, suivi en 2002 par l'Allemagne, a été le premier pays à unifier toute la réglementation et la supervision du système financier – tous métiers compris – dans une seule agence. Si la France et l'Italie en sont encore loin, l'existence même de ces deux agences et leur poids au niveau communautaire constituent des facteurs en faveur d'une unification organisationnelle.

[Marini, 2000, p. 79 et suiv.]. Au niveau international, l'amélioration des règles prudentielles et du contrôle interne apparaît également comme une priorité. Cette tendance est au cœur des préoccupations du Comité de Bâle et du Forum de stabilité créé en février 1999 par le G7 [Key, 1999]. Certains auteurs proposent de renforcer les obligations de transparence afin d'accroître le contrôle et la régulation par le marché des entreprises financières de tous types [Mayes *et al.*, 2001].

Si ces tendances affirment avant tout répondre au défi de l'internationalisation de l'activité financière, il est certain également que cette refonte de la structure réglementaire entend également façonner les marchés financiers et bancaires dans un sens déterminé et favoriser l'émergence de « grands » acteurs, capables de faire face à une concurrence de plus en plus importante dans un marché européen véritablement unifié²⁵. En changeant une première fois le système réglementaire, les autorités de tutelle se voient à quelques années d'écart forcées de revenir sur certains des changements et d'améliorer le système mis en place²⁶. À ce titre, l'unification progressive des structures réglementaires est sans doute destinée à permettre un rapprochement plus facile entre diverses activités, ainsi qu'une évaluation unique de la structure de risque de conglomerats financiers, qui émergent à la suite des mouvements de fusion et acquisition, depuis le milieu des années 1990.

En Italie, l'évolution du régime réglementaire est moins importante qu'en France en raison, essentiellement, du caractère tardif des réformes initiales – il n'y a pas, comme en France, de laps significatif entre les réformes initiales et les dernières réformes. Le « Texte unique » de 1998 sur la réglementation financière²⁷ (dorénavant appelé « TUF ») reprend, dans ses grandes lignes, les principes affirmés par le TUB de 1993 et incorpore les sociétés d'investissement au régime réglementaire en vigueur. Les innovations apportées par le texte de 1998 intéressent

25. En effet, face à l'émergence de grands conglomerats financiers comme la Hong Kong Schang-Hai Corporation (HSBC) au Royaume-Uni et le groupe Allianz-Dresdener, les autorités de tutelle françaises entendent promouvoir l'émergence d'un ou deux grands joueurs ou « plates-formes » sur la place française, comme l'a montré l'attitude des pouvoirs publics au moment du projet de fusion SBP (BNP-Paribas-Société générale). Cf. Lordon [2002, chap. 9].

26. Il est intéressant de remarquer que le Comité de réglementation bancaire avait soumis à l'accord du CECEI toute prise de participation étrangère en décembre 1996, c'est-à-dire à peine quelques mois après l'adoption de la loi « MAF » [Perrut, 1998].

27. Décret législatif du 24 février 1998, n° 58, intitulé « Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ».

presque exclusivement la « gouvernance d'entreprise » des sociétés financières, c'est-à-dire les règles gouvernant le contrôle et l'exercice des droits de propriété dans ces entreprises.

Cette évolution correspond au mouvement décrit par Pierre Lascoumes [2003] concernant les effets de retour des instruments des politiques publiques sur les politiques et leurs objectifs. Selon Lascoumes, « l'instrument crée des effets d'inertie » (1), est « producteur d'une représentation spécifique de l'enjeu qu'il traite » (2), et peut même « aller jusqu'à induire un système explicatif » (3). La réforme des structures réglementaires en France et en Italie confirme, en effet, les trois tendances. La mise en place d'un nouveau système réglementaire conditionne les pas à suivre et exige de nouvelles réflexions et améliorations dans la continuité du nouveau régime réglementaire, devenu un système normatif s'imposant et contraignant les mesures ultérieures.

La France : des instruments au service de la réforme à la réforme pour améliorer... les instruments

En France, il faut distinguer deux étapes. Nous avons décrit rapidement les origines de la réforme du système de la réglementation bancaire. La réforme de 1984 inaugure un système entièrement nouveau. Ce système génère rapidement une dynamique propre et à l'occasion de la transposition de la directive européenne sur les services d'investissement en 1996, le système est entièrement revu. La grande différence entre les deux réformes réside dans le fait qu'en 1984, l'objectif principal est de mettre fin à une réglementation au service de la politique industrielle, donc, dans son rapport au reste de l'économie, alors qu'en 1996, il s'agit avant tout d'améliorer la *réglementation* de la finance au nom de sa cohérence *interne*. Autrement dit, on assiste à une séparation croissante de sphères, de plus en plus autonomes. Du cloisonnement comme instrument d'action publique, on passe au cloisonnement des sphères de l'action publique. La réglementation financière devient une sphère autonome, dédiée au seul objectif de la stabilité du système financier dans un contexte de concurrence croissante.

Les réformes de 1984-1988 créent un système réglementaire et de supervision en rupture avec le système précédent, qui tenait sa stabilité essentiellement d'instruments de type législatif et réglementaire, comme la segmentation et l'allocation ciblée des crédits. La loi bancaire de 1984 abolit toutes les cloisons, notamment entre banques coopératives et

banques « AFB²⁸ » avec le but affiché d'accroître la concurrence sur le marché du crédit. Seules sont épargnées par la réforme La Poste et la Caisse de dépôts et de consignations à travers laquelle l'État maintient une capacité d'action significative. Le statut des caisses d'épargne est amendé dès 1983, les rapprochant des caisses mutuelles²⁹.

En outre, l'abolition de l'encadrement du crédit en 1986 fait émerger une véritable concurrence entre établissements bancaires, alors que le taux d'autofinancement des entreprises ne cesse d'augmenter. Un marché à terme, le MATIF, est créé en 1986, et plusieurs mesures sont prises pour inciter les entreprises à recourir aux marchés financiers. La loi de 1988 abolit le monopole des agents de change à la Bourse de Paris, faisant tomber la cloison la plus importante. À travers la création des sociétés de Bourse, le monopole de négociation des valeurs mobilières est affaibli et ces sociétés sont progressivement rachetées par les principales banques.

L'architecture institutionnelle mise en place en France s'inspire largement de modèles étrangers, caractérisés par le recours privilégié à la mise en place d'agences spécialisées. Elle se caractérise également par une division de tâches assez stricte concernant à la fois les types d'acteur financier – banques, entreprises d'investissement, assurances – et la fonction réglementaire – agrément, réglementation, supervision. Aux côtés de la Banque de France et de la Direction du Trésor, une série de comités spécialisés sont créés : le Comité des établissements de crédit, qui délivre les agréments bancaires, le Comité de réglementation bancaire et financière, chargé de fixer « dans le cadre des orientations définies par le gouvernement les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit », et la Commission bancaire, principal organe de supervision des banques depuis la loi de 1941.

Cependant, la loi de 1984 ne fait que renforcer les positions du Trésor et de la Banque de France, plutôt que déléguer l'autorité à une agence réellement indépendante. Ainsi, la Commission bancaire constitue avant tout un département de la Banque de France ; le Comité de réglementation bancaire et financière est présidé par le ministre des Finances, la vice-présidence revenant au gouverneur de la Banque de France ; et la présidence du Comité des établissements de crédit revient – en échange, aurait-on envie de dire – au gouverneur de la Banque de France.

28. L'Association française des banques (AFB) regroupe alors toutes les grandes banques commerciales non mutuelles.

29. La mutualisation des caisses d'épargne sera achevée en 1999.

Et pourtant, cette nouvelle division des tâches porte en elle un certain nombre de biais, dont les conséquences ne se feront sentir qu'avec le temps. Ainsi, ce système exclut toute reprise en main « dirigiste » du système réglementaire et assure une réglementation fondée sur le flux d'informations³⁰ et les ratios de solvabilité. Avec le traité de Maastricht et l'indépendance de la Banque de France³¹, ce système favorise celle-ci aux dépens du Trésor, déjà affaibli par les privatisations, et, de fait, rend la réglementation et la supervision du système bancaire indépendantes de la volonté de l'État.

Parallèlement, la Commission des opérations de bourse (COB) continue à être responsable des marchés financiers modernisés en ce qui concerne l'information des investisseurs et la surveillance des marchés de valeurs mobilières. Le Conseil des Bourses de valeur (CBV) est responsable de la réglementation et de l'organisation du marché, composé pour l'essentiel par des représentants élus des sociétés de Bourse³². La Société des Bourses françaises, enfin, constitue le « bras séculier » du CBV : elle assure le fonctionnement quotidien et applique les règles établies par le CBV. Statutairement, il s'agit d'une « institution financière spécialisée ». Ici, l'inspiration semble provenir du modèle anglo-saxon [Coleman, 1997, p. 282], dans la mesure où la nouvelle approche comprend des éléments d'autorégulation – ce qui contraste avec la réglementation et la supervision du système bancaire, où les autorités de tutelle ont plutôt renforcé leur poids. Plus ouvertement que pour les banques, donc, la réforme exclut tout contrôle des marchés financiers par le Trésor.

C'est ce système, qui sera profondément revu en 1996 par la loi de modernisation des activités financières (loi « MAF »). Celle-ci est, avant tout, la transposition de la directive européenne sur les services d'investissement de 1993 (CEE 93/22). La transposition a pris plus de trois ans, ce qui témoigne des débats qui ont entouré l'émergence de cette loi. Celle-ci s'efforce notamment de répondre aux défis d'une finance de plus en plus internationalisée et aux carences du système mis en place en 1984. En particulier, comme l'indique le rapport Auberger [1996, p. 16], il s'agit de tirer les leçons de certaines faillites bancaires comme celle de la banque Pallas-Stern et, surtout, celle du Crédit lyonnais. L'objectif de cette réforme se situe donc à un autre niveau que celui de

30. *Même s'il est vrai que les moyens mis à la disposition de la Commission bancaire sont très loin de ceux dont disposent les agences aux États-Unis.*

31. *Loi n° 93.980 du 4 août 1993.*

32. *Le Conseil des marchés à terme remplit le rôle du CBV pour les marchés de dérivées.*

la réforme de 1984 : il s'agit d'améliorer, rendre plus efficace un dispositif dont le bien-fondé n'est pas remis en cause. C'est leur application et les conflits d'intérêt résultant des responsabilités multiples du Trésor et du ministère des Finances qui sont en cause. C'est à ce titre que les instruments mis en place dans les années 1980 exigent une mise en cohérence du reste du dispositif justifié par un souci d'efficacité et de légitimité, mais dont l'effet concret sera de « purifier » le dispositif mis en place entre 1984 et 1988 pour le débarrasser autant que possible des éléments tributaires du système réglementaire précédent.

À première vue, la loi « MAF » semble se limiter à l'addition des « entreprises d'investissement » aux « établissements de crédit » ciblés par la loi de 1984³³. À y regarder de plus près, cependant, les changements vont bien plus loin. Cette unification de la supervision des établissements de crédit (banques) et des entreprises d'investissement témoigne du refus d'une séparation radicale de type américain entre banques « classiques » et banques d'investissement³⁴. Par ce biais, la France adopte une approche par métier, plutôt que par statut juridique, qui tient compte de la confusion croissante entre les métiers classiques de crédits et l'émission de titres ou autres services financiers et qui l'encourage plutôt qu'elle ne s'y oppose. En même temps, le monopole des sociétés de Bourse sur la négociation de valeurs mobilières est aboli, dernier vestige des instruments plus directifs. Autrement dit, le décloisonnement ou l'abolition des cloisons devient une sorte d'instrument à lui tout seul, caractéristique du processus de réforme entre 1984 et 1996, voire au-delà.

Deux visions s'opposent à l'époque. Une première maintient qu'il faut transposer strictement la directive européenne. La seconde y voit au contraire une occasion pour améliorer le système réglementaire. Les acteurs concernés, dont notamment les grandes banques et les organisations professionnelles, sont largement consultés, mais semblent favoriser une position plus proche du *statu quo* que le gouvernement. Ce dernier imposera finalement un changement assez important. Le résultat

33. Ainsi, le Comité des établissements de crédit (CEI), qui délivre les agréments, devient le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) ; l'Association française des établissements de crédit (AFEC), l'organisation professionnelle obligatoire, devient l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI).

34. À ce titre, la France va d'ailleurs plus loin que les projets européens qui avaient consacré le maintien de cette distinction, notamment à l'initiative de l'Allemagne. Cf. Story et Walter [1997, p. 259 et suiv.].

est en effet un système de plus en plus libéral, comme le déplorent, à l'époque, les groupes communiste et socialiste dans les assemblées :

[...] Nous aurions pu approuver une stricte transposition. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Le gouvernement a décidé de dépasser la stricte transposition pour modifier largement l'architecture de la place financière de Paris. C'est d'ailleurs ce qui explique la longueur de la navette, les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat tentant chacun de faire prévaloir leur point de vue. Mais la perspective reste la même, puisqu'il s'agit d'aller dans le sens d'un plus grand libéralisme dans le fonctionnement de notre économie, en suivant une inspiration anglo-saxonne³⁵.

La Banque de France apparaît, à nouveau, comme le grand vainqueur : son champ d'action est élargi aux entreprises d'investissement, en matière d'agrément et de contrôle prudentiel³⁶. Les autorités professionnelles de marché, réunies dans le nouveau Conseil des marchés financiers (CMF) et le Comité des opérations de Bourse (COB) voient leur autonomie également renforcée. La réglementation prudentielle revient toujours au Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF), auquel sont soumises désormais également les entreprises d'investissement. Si Bercy garde un certain contrôle du CRBF, l'influence du Trésor est clairement réduite en faveur de la Banque de France, désormais totalement indépendante du Trésor et des autorités de Bourse.

Celles-ci, le CMF et la COB, sont fusionnées en 2003 afin d'améliorer la visibilité des marchés financiers français en créant un « guichet unique », l'Autorité des marchés financiers³⁷. Cette unification progressive du cadre juridique vise à augmenter la transparence des transactions financières et à harmoniser les conditions de concurrence entre les acteurs, tout en assurant la sécurité du système financier à travers des règles prudentielles harmonisées [Perrut, 1998, p. 138-145]³⁸.

35. Le sénateur (PS) Marc Massion, lors de la présentation des résultats de la Commission mixte paritaire.

36. Le gouverneur de la Banque de France préside à la fois le CECEI et la Commission bancaire.

37. Cette nouvelle autorité est avant tout de nature régulatrice et perd ses pouvoirs de sanction au profit de la justice (blâme, retrait d'agrément, etc.), mais possède un pouvoir d'injonction [Ruymy, 2001].

38. Il faut remarquer pourtant que, contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui en Allemagne et au Royaume-Uni, ce mouvement exclut pour l'instant, en France, les assurances, même si les réformes intervenues dans ce domaine sont inspirées par des principes similaires.

Ainsi, les fondements posés en 1984 génèrent progressivement une dynamique propre de plus en plus irrésistible. Plutôt qu'un mécanisme fonctionnaliste, il s'agit d'un processus social à part entière, déclenché un peu accidentellement par les pouvoirs publics par les mesures des années 1980, mais qui réunit progressivement un nombre croissant d'acteurs – les banques, les entreprises d'investissement et leurs organisations professionnelles – et d'experts en faveur du type de régime créé et soucieux de l'améliorer. La réponse du législateur est, dans ce contexte, dominée par le souci d'éviter de favoriser les intérêts particuliers de certains acteurs aux dépens d'autres, mais le principe ne sera plus remis en cause³⁹.

L'Italie : des nouveaux instruments comme avant-garde

En Italie, les réformes de 1990-1993 constituent la pierre de touche du nouvel édifice réglementaire. Le décret d'application de la loi de juillet 1990, promulgué la même année⁴⁰, marque la fin de la segmentation fonctionnelle du crédit (crédit à court terme, appelé aussi « crédit ordinaire », contre crédit à moyen et long terme, qui comprend également les crédits spéciaux – crédit agricole, crédit foncier, etc.)⁴¹. Il prévoit en effet que les instituts de droit public, transformés par la loi en « sociétés par actions », puissent exercer toute activité « de moyen et long terme », c'est-à-dire une grande partie des crédits spécialisés (art. 18). Il s'agit de l'acte de naissance de « groupes polyfonctionnels », la version italienne de la banque universelle. La même année, un décret du ministre du Trésor⁴² étend la compétence territoriale des banques (à l'exception des caisses rurales) à tout le territoire national.

39. Il est légitime de se demander si la présence d'un gouvernement de droite n'a pas favorisé une certaine tendance à la libéralisation, dans la mesure où l'opposition socialiste vote contre la loi dans les deux chambres, mais ce serait oublier que c'était un gouvernement socialiste qui a jeté les bases de cette évolution.

40. Décret législatif du 20 novembre 1990, n° 356.

41. Cette distinction, introduite par la création de l'IRI et de l'IMI dans l'entre-deux-guerres, renforcée par la loi bancaire de 1936, prévoyait des régimes séparés pour le crédit à court terme (art. 28-40 L.1936) et le crédit à moyen et long terme (art. 41-46 L.1936). Les crédits spéciaux ne pouvaient être distribués que par des organismes de droit public, sur la base d'une spécialisation par secteur ou territoire. Ces derniers ne pouvaient recevoir de dépôts.

42. Décret ministériel du 17 novembre 1990, n° 278.

Deux décrets législatifs, en 1992⁴³ et 1993⁴⁴, parachèvent la réforme. Ces deux décrets font suite à une loi de 1992⁴⁵ qui confie au gouvernement le soin de transposer en droit interne la seconde directive bancaire européenne, invitant à la conception d'un texte unique. Le décret législatif de 1992 reprend donc les contenus de la directive et, par ailleurs, amplifie les pouvoirs de contrôle de la Banque d'Italie (voir ci-dessous). Il annule la distinction, établie par la loi de 1936, entre « instituts » et « entreprises » de crédit, les premiers spécialisés dans la récolte de l'épargne à moyen et long terme, les seconds dans la récolte de l'épargne à court terme – en abolissant les premiers. Il entérine la dé-spécialisation amorcée par la loi de 1990, en autorisant l'exercice, par tous les établissements de crédit, de tout type de crédit, dans les limites des statuts individuels (art. 6) ; et en modifiant notamment le régime de réserve obligatoire pour assurer une parité respectueuse de la concurrence entre établissements de crédit (art. 22 et 49). Enfin, la loi et le décret d'application généralisent le statut de « société par actions » pour les futures ex-banques publiques.

Le second décret législatif, celui de 1993, appelé « Texte unique » sur la réglementation bancaire (que nous appellerons dorénavant « TUB »), rassemble en un *corpus* unique, comme son nom l'indique, toutes les réglementations existantes en matière de crédit ; ne restent en dehors du TUB que la discipline du marché des titres publics, des fonctions de la Banque d'Italie comme banque centrale, des normes sur le marché mobilier et sur les entreprises d'assurance.

En particulier, le TUB de 1993 entérine le principe de dé-segmentation du système bancaire institutionnalisé par les réformes de 1990 et 1992. En premier lieu, le TUB élimine le principe de spécialisation territoriale. L'article 15 dispose en effet que « les banques italiennes peuvent établir des branches sur tout le territoire de la République ». En second lieu, le TUB réduit la diversité statutaire en exigeant, comme condition à l'exercice de l'activité bancaire, le choix entre deux formes statutaires : la « société par actions », ou la « société coopérative par actions à responsabilité limitée ». Les régimes spécifiques réservés aux caisses d'épargne⁴⁶, aux « banques populaires⁴⁷ » et aux caisses rurales⁴⁸

43. Décret législatif du 14 décembre 1992, n° 481.

44. Décret législatif du 1^{er} septembre 1993, n° 385, intitulé « Testo unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria ».

45. Loi du 19 février 1992, n° 142.

46. Texte unique de 1929.

47. Décret législatif du 10 février 1948, n° 105.

48. Texte unique de 1937.

sont abrogés. En troisième lieu, le TUB entérine le modèle de la banque universelle : « Les banques exercent, outre l'activité bancaire, toute activité financière connexe. » (Art. 10.) Le TUB élimine en outre la grande partie des crédits spéciaux, en conservant seulement le crédit foncier, le crédit agraire, le crédit municipal, le crédit aux travaux publics.

Par ailleurs, le Texte unique de 1993 inclut aux côtés des banques une multitude d'autres acteurs, appelés « autres intermédiaires de crédit » et « autres intermédiaires financiers ». La première catégorie inclut essentiellement les institutions parabancaires spécialisées dans des formes particulières de crédit : crédit bail, affacturage, crédit à la consommation, capital risque. La deuxième catégorie comprend les sociétés d'intermédiation mobilière, les SIM ; les sociétés d'investissement à capital variable, les SICV ; les fonds communs de placement ; les sociétés de gestion de l'épargne ; les fonds de pension.

La nouvelle architecture institutionnelle mise en place par les réformes de 1990-1993 semble elle aussi marquer une rupture par rapport au régime précédent. Comme en France, de nouvelles autorités de contrôle sont créées. La Commission de surveillance des opérations boursières (Commissione nazionale per le società e la borsa, ou CONSOB) est créée en 1974, l'Institut de contrôle des sociétés d'assurance (ISVAP) en 1983, l'Autorité de contrôle de la concurrence et des marchés (surnommée l'« Antitrust ») en 1990⁴⁹, et le Comité de réglementation des fonds de pension (COVIP) en 1993. Ces autorités administratives indépendantes ne sont pas soumises au pouvoir hiérarchique des institutions étatiques. Mais leurs compétences sont importantes. Elles ont notamment un pouvoir d'information, d'inspection et de sanction pour le non-respect des normes relatives, en particulier, à la transparence et à la gouvernance d'entreprise.

Cependant, malgré cette concurrence nouvelle, la Banque d'Italie conserve un rôle central dans le système réglementaire. Premièrement, les réformes successives confortent la triple compétence de la Banque d'Italie : pouvoir réglementaire (en ce qui concerne la définition des risques, les critères d'adéquation patrimoniale, et la structure et le fonctionnement du système bancaire), pouvoir de contrôle sur pièces, et pouvoir d'inspection (contrôle sur place). Outre ces compétences traditionnelles, la Banque d'Italie dispose d'un pouvoir étendu par la récente vague de réformes. Ainsi, la loi de 1990, qui instituait l'Antitrust, attri-

49. Loi du 10 octobre 1990, n° 217, portant les normes sur la tutelle de la concurrence et des marchés.

buait simultanément à la Banque d'Italie, les mêmes pouvoirs vis-à-vis des établissements de crédit que ceux attribués à l'Antitrust pour les autres entreprises : notamment, le pouvoir d'autorisation des concentrations bancaires qui pourraient, sur la base des paramètres établis par la loi, porter atteinte à la concurrence. Enfin, le TUB de 1993 et le TUF de 1998 étendent les pouvoirs de contrôle de la Banque d'Italie respectivement aux intermédiaires financiers non bancaires et aux OPCVM.

Le deuxième pilier traditionnel de l'architecture réglementaire, le ministère du Trésor, se voit lui aussi à la fois confirmer ses compétences traditionnelles et attribuer de nouvelles compétences par le TUF de 1998. L'article 38 du texte dispose notamment que le ministre définit les caractéristiques des produits offerts par OPCVM et SICAV. Déjà, le TUB de 1993 attribuait au ministère du Trésor de nouvelles compétences : pouvoir de définir les critères d'honorabilité et de « professionnalité » des cadres des banques nouvellement constituées (art. 25, art. 26) ; pouvoir de disposer l'ouverture de procédures de liquidation et d'administration extraordinaire (art. 70, art. 80) ; pouvoir de sanctions administratives à l'encontre des cadres dirigeants des établissements de crédit (art. 145). Le TUB reprend en outre les dispositions du régime précédent concernant les pouvoirs du ministre du Trésor en tant que président du CICR (présidence, convocation des réunions, pouvoir de proposition – art. 3). Il confirme notamment le pouvoir du ministre du Trésor d'adopter en cas d'urgence des mesures entrant dans les compétences du CICR (art. 82).

Enfin, le troisième pôle de l'architecture institutionnelle, le Comité interministériel du crédit et de l'épargne (CICR en italien), voit son rôle diminuer. Le CICR est, comme auparavant, présidé par le ministre du Trésor et composé des mêmes ministres, à quelques changements d'appellation près, qu'en 1947. Le gouverneur de la Banque d'Italie est toujours invité à participer aux réunions du CICR, avec une fonction uniquement consultative. Et le contrôle politique du crédit (*l'alta vigilanza*) est encore attribué au CICR. Cependant, les pouvoirs réels attribués au Comité sont moins étendus qu'auparavant⁵⁰.

50. Déjà, une loi de 1985 réglementant l'épargne d'origine non bancaire excluait le CICR des procédures de contrôle en matière de constitution de nouvelles sociétés de gestion de l'épargne (qui reçoivent l'autorisation du ministère du Trésor, entendue la Banque d'Italie). La tendance est renforcée par le TUB de 1993, qui prive le CICR de son pouvoir de sanction, transféré à la Banque d'Italie et au Trésor (art. 90).

Comme on le voit, les changements décrits ci-dessus ne remettent pas fondamentalement en cause le « régime bipolaire du crédit » mis en place au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais la transformation radicale du régime réglementaire opérée par les réformes de 1990-1993 ne fait que renforcer les instruments mis en place de manière graduelle au cours de deux décennies précédentes, et qui ont imposé peu à peu leur « logique ».

Un premier type d'instruments, les instruments de contrôle direct, privilégiés, comme on l'a vu auparavant, dans le précédent régime, est d'abord mobilisé pour favoriser la transition de l'ancien au nouveau régime réglementaire. C'est le cas, avant tout, du régime d'autorisation à l'ouverture de nouveaux guichets, qui a évolué radicalement à partir de la fin des années 1970. Jusqu'en 1966, prévaut une logique restrictive (les autorisations à l'ouverture de nouveaux guichets sont extrêmement rares) ; à cette date, le CICR décide de laisser les grandes banques opérer sur l'ensemble du territoire *régional*, à condition que leur siège se trouve dans le chef-lieu de la région. En 1972, la condition liée au chef-lieu disparaît. En 1974, le CICR met fin à la spécialisation régionale pour les grandes banques, qui peuvent désormais opérer sur tout le territoire national. Ce n'est qu'en 1976, cependant, que la Banque d'Italie pose les bases d'une rationalisation du système bancaire italien notamment à travers une libéralisation progressive, partielle et *programmée* des guichets bancaires. C'est le premier « plan guichets » (*Piano Sportelli*), lancé en 1977-1978 avec l'aval du CICR. Ajourné en 1984, un deuxième plan lui succède en 1986. Et en 1987, le CICR⁵¹ autorise les filiales des banques étrangères à opérer sur l'ensemble du territoire national, comme les grandes banques italiennes. Ainsi, un « vieil instrument » est utilisé pour passer, graduellement, d'un régime à un autre. Au terme de cette transformation, cependant, le régime d'autorisation d'ouverture de guichet est abandonné.

C'est aussi le cas du régime d'autorisation à l'ouverture de nouveaux établissements. En 1985, un décret⁵², qui transcrit la première directive européenne en droit italien, modifie radicalement le régime d'autorisation à la création de nouveaux établissements bancaires⁵³. Le décret dis-

51. Délibération CICR du 21 mai 1987.

52. Décret signé par le président de la République du 27 juin 1985, n° 350.

53. Dans les années 1960 et 1970, de nombreux avis contraires du CICR (en 1966, en 1971, etc.) s'opposent aux velléités de certains établissements de crédit d'étendre leur sphère d'activité. Seules les petites banques coopératives, les « caisses rurales et artisanales », échappent à cette règle.

pose que toute banque peut avoir accès au marché bancaire si elle répond aux exigences prévues par la loi en matière de patrimoine, honorabilité et professionnalité des dirigeants et fondateurs. En outre, l'article 11 du décret retire aux autorités de contrôle la faculté de fermer une filiale aux fins de réaliser « une meilleure distribution territoriale des établissements de crédit ». Le décret ne sera, cependant, pas appliqué avant 1989-1990.

Ce processus de transformation des instruments existants concerne aussi, autre exemple, la réserve obligatoire. Instituée en 1926⁵⁴, confirmée par la loi de 1936 (mais pas appliquée avant 1947), la réserve obligatoire répondait avant tout au souci de garantir la solvabilité et la solidité patrimoniale des établissements de crédit, finalisée à la défense des épargnants. En 1975, le CICR transforme la réserve obligatoire d'instrument de tutelle de l'épargne en un véhicule de financement des déficits publics : désormais, une partie de la réserve obligatoire doit être investie en obligations et bons du Trésor. La réserve obligatoire « redevient » un instrument de contrôle de solvabilité dans les années 1980.

Outre l'abandon et la transformation des instruments propres au précédent régime réglementaire, plusieurs réformes « mineures » en créent de nouveaux. Les premiers instruments de contrôle prudentiel sont ainsi créés dans les années 1970. C'est le cas, notamment, des coefficients patrimoniaux, utilisés depuis 1976 pour calculer la limite maximale autorisée aux garanties bancaires⁵⁵. Mais la véritable transformation intervient en 1985, avec la systématisation du recours aux ratios prudentiels.

Dans le même temps, les gouvernements successifs favorisent l'émergence de véritables marchés financiers et monétaires. C'est le cas du marché des bons du trésor (1975) et des titres (1977), qui ne prennent véritablement leur essor qu'à la fin des années 1980 (avec l'abandon des contraintes de portefeuille et des limites posées au crédit). Ce dernier développement est en soi un paradoxe, si l'on considère la logique qui avait présidé à la création simultanée de ces marchés et des instruments tels que la contrainte de portefeuille. Selon Fulvio Fenucci, il s'agissait alors d'un « marché » entre État et établissements de crédit, aux termes duquel, « au système bancaire, on demande un soutien constant à la naissance du marché obligataire ; en échange, la croissance de ce

54. Décret législatif royal du 6 novembre 1926, n° 1830.

55. Délibération CICR du 4 juin 1976.

marché permet aux banques de récupérer en revenus d'intermédiation, en titres et en commissions le manque à gagner dans le domaine des revenus tirés de l'activité de crédit. » [Fenucci, 1995.]

De même, au niveau institutionnel, les réformes de 1990-1993 ne font que pousser au bout de leur logique des mesures adoptées au cours des années précédentes. C'est le cas, bien sûr, de l'indépendance donnée à la Banque d'Italie en 1993, qui institutionnalise le « divorce » de 1981 entre la Banque d'Italie et le Trésor, qui supprimait l'obligation faite précédemment à la Banque d'Italie de racheter les bons émis par le Trésor non absorbés par les banques (la procédure suivie s'apparentait à une vente publique). En d'autres termes, le divorce de 1981 sanctionne la prise d'autonomie des décisions concernant le gouvernement du crédit des décisions concernant la dette publique.

Dans le cas italien, les instruments qui « annoncent » le nouveau régime sont donc mis en œuvre progressivement, sous l'impulsion d'un groupe restreint d'acteurs qui cherchent ainsi à contourner le « compromis sans réforme » intimement lié au pouvoir démocrate-chrétien. La véritable alternance politique n'intervient qu'en 1990-1992, soit dix ans après l'alternance française ; à ce moment, cependant, l'instrumentation est prête, et le processus de réforme s'engage de manière plus linéaire qu'en France, où le changement d'instrumentation, on l'a vu, porte une dynamique qui dépasse les ambiguïtés de la réforme initiale.

*

L'identification des effets propres des instruments réglementaires sur la nature de la réglementation, voire sur les objectifs de celle-ci, soulève des interrogations et suggère de nouvelles pistes de réflexion. On peut rapprocher ces effets de ceux décrits par les théoriciens de la dépendance au sentier, envisagée comme réponse aux rendements croissants. Autrement dit, puisque des mesures dans ce sens ont déjà été prises, il semble plus judicieux d'améliorer le système existant plutôt que de chercher et de mettre en œuvre un autre système potentiellement plus efficace⁵⁶.

Cette ressemblance n'est pourtant que superficielle : par rapport au système réglementaire original, les systèmes actuels représentent une rupture radicale. Cependant, dans les deux cas, nous avons vu que les

56. Pour les sciences sociales, on peut citer, notamment, North [1990], Pierson [1996 et 2000] et Hall et Soskice [2001].

changements sont graduels, même si une remise en question radicale intervient – à des moments différents –, et en Italie et en France. Plus précisément, même si un mode de régulation dominant peut être identifié à tout moment dans les deux cas, il ne faut pas négliger la persistance ou l'émergence d'autres modes parallèles. Selon la configuration politique et économique, certains acteurs ou entrepreneurs *endogènes* et préexistants peuvent prendre appui sur ces configurations favorables pour pousser et, le cas échéant, imposer une autre vision qui leur est plus favorable [Crouch et Farrell, 2002, p. 30-31].

Les instruments jouent en quelque sorte un rôle de catalyseur dans ce contexte, le bilan de leur emploi et de leur efficacité, ainsi que l'expertise qui leur est attachée sert de « preuve » dans les discours de certains acteurs, comme les agences réglementaires dans les deux exemples discutés. Les discours alternatifs n'ont pas pour autant disparu et, même s'ils semblent aujourd'hui fortement affaiblis, notamment ceux prônant un rôle à jouer par la finance dans une politique industrielle interventionniste, leurs tenants prendront appui sur toute nouvelle crise financière pour essayer de promouvoir leurs objectifs.

L'étude ici présentée encourage fortement à poursuivre et approfondir les recherches sur les instruments d'action publique. Elle révèle le rôle clé que certains instruments ont joué en France et en Italie dans la préparation d'une réforme d'ensemble, dans le premier cas, et dans l'institutionnalisation et la clarification de la réforme, dans le second.

Nous n'avons pas pu identifier les raisons de l'émergence d'une dynamique propre des instruments. Nous pouvons esquisser plusieurs pistes, cependant. Premièrement, les instruments choisis originalement sont empruntés aux systèmes financiers plus libéraux, comme ceux de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. Ces systèmes trouvent à l'époque beaucoup d'imitateurs, entraînant par là une certaine convergence, qui rendra plus difficile tout retour en arrière dans un contexte de banques de plus en plus multinationales et un discours d'expert de plus en plus unifié au niveau européen. Deuxièmement, les banques elles-mêmes y trouvent des avantages qu'elles défendent auprès des acteurs publics, même si ce type d'attitude est difficile à démontrer, afin de protéger leurs intérêts particuliers. Enfin, étroitement lié au précédent, ce système génère par ce biais un discours d'expert tendant à légitimer le système en place et à l'améliorer selon une mise en scène du type « résolution de problèmes », d'autant plus aisée que les effets sur la redistribution sont difficiles à mesurer.

BIBLIOGRAPHIE

- AGLIETTA (M.), *Régulation et crise du capitalisme*, Paris, Albin Michel, 1976.
- ALBERT (M.), *Capitalisme contre capitalisme*, Paris, Le Seuil, 1991.
- AUBERGER (P.), *Le Contrôle des banques et la protection des déposants*, rapport d'information n° 2940, Commission des Finances, de l'Économie générale et du Plan, Paris, Assemblée nationale, 1996.
- BARCA (F.) (ed.), *Storia del capitalismo italiano*, Rome, Donzelli, 1997.
- BENSTON (G.) et KAUFMANN (G.), « The Appropriate Role of Bank Regulation », *The Economic Journal*, 106 (436), mai 1996, p. 688-697.
- BERGER (S.), « Introduction », dans S. BERGER et R. DORE (eds), *National Diversity and Global Capitalism*, Ithaca (N. Y.), Cornell University Press, 1996, p. 1-25.
- CALLON (M.), *The Laws of the Markets*, Londres, Blackwell Publishers, 1998.
- CERNY (P. G.), « The Little Big Bang in Paris : Financial Market Deregulation in a Dirigiste System », *European Journal of Political Research*, 17, 1989a, p. 169-192.
- CERNY (P. G.), « From Dirigisme Do Deregulation ? The Case of Financial Markets », dans P. GODT (ed.), *Policy-Making in France. From de Gaulle to Mitterand*, Londres, Pinter, 1989b, p. 142-161.
- COLEMAN (W.), « The French State, *Dirigisme*, and the Changing Global Financial Environment », dans G. UNDERHILL (ed.), *The New World order in International Finance*, Londres, Macmillan, 1997, p. 274-293.
- COLEMAN (W.), « Reforming Corporatism : The French Banking Policy Community, 1941-1990 », *West European Politics*, 16 (2), avril 1993, p. 123-143.
- CROUCH (C.) et FARRELL (H.), « Breaking the Path of Institutional Development ? Alternatives to the New Determinism », *MPIfG Discussion Paper*, 2 (5), 2002.
- DALE (R.) et SIMON (W.), « The Structure of Financial Regulation », *Journal of Financial Regulation*, 6 (4), 1998, p. 326-350.
- FENUCCI (F.), *Il Governo del credito negli atti del CICR*, Milan, Giuffrè Editore, 1995.
- FORSYTH (D.) et NOTERMANS (T.), *Regime Changes : Macroeconomic Policy and Financial Regulation in Europe from the 1930s to the 1990s*, Providence (R. I.), Berghahn Books, 1997.

- GOODMAN (J.) et PAULY (L.), « The Obsolescence of Capital Controls ? Economic Management in an Age of Global Market », *World Politics*, 46 (1), octobre 1993, p. 50-82.
- HALL (P. A.) et SOSKICE (D.) (eds), *Varieties of Capitalism. The Institutional Foundation of Comparative Advantage*, Oxford, Oxford University Press, 2001.
- HERRING (R.) et LITAN (R.), *Financial Regulation in the Global Economy*, Washington (D. C.), Brookings Institution, 1995.
- JOBERT (B.) et THÉRET (B.), *Le Tournant néolibéral en Europe. Idées et recettes dans les pratiques gouvernementales*, Paris, L'Harmattan, 1994.
- KEY (S.), « Trade Liberalization and Financial Regulation : The International Framework for Financial Services », *International Affairs*, 75 (1), 1999, p. 61-75.
- LASCOUMES (P.), « Gouverner par les instruments, ou comment s'instrumente l'action publique », dans J. LAGROYE (dir.), *La Politisation*, Paris, Belin, 2003, p. 387-401.
- LAURENCE (H.), *Money Rules. The New Politics of Finance in Britain and Japan*, Ithaca (N. Y.), Cornell University Press, 2001.
- LÉVEQUE (F.), *Économie de la réglementation*, Paris, La Découverte, 1998.
- LLEWELYN (D.), « The Economic Rationale for Financial Regulation », *FSA Occasional Papers*, 1, avril 1999, Londres, Financial Services Authority, 57 p.
- LORDON (F.), *Les Quadratures de la politique économique*, Paris, Albin Michel, 1997.
- LORDON (F.), *La Politique du capital*, Paris, Odile Jacob, 2002.
- LORIAUX (M.), « French Financial Interventionism in the 1970s », *Comparative Politics*, 20 (2), janvier 1988, p. 175-194.
- LORIAUX (M.), *France after Hegemony. International Change and Financial Reform*, Ithaca (N. Y.), Cornell University Press, 1991.
- MARINI (P.), *Pour un nouvel ordre financier mondial : responsabilité, éthique, efficacité*, rapport d'information, Commission des Finances, Paris, Sénat, 2000.
- MAYES (D.), LIISA (H.) et ARNO (L.), *Improving Banking Supervision*, Basingstoke, Palgrave, 2001.
- NORTH (D.), *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
- PERRUT (P.), *Le Système monétaire et financier français*, Paris, Le Seuil, 1998.
- PIERSON (P.), « The Path of European Integration. A Historical Institutional Analysis », *Comparative Political Studies*, 29 (2), avril 1996, p. 123-163.
- PIERSON (P.), « Increasing Returns, Path Dependency and the Study of Politics », *American Political Science Review*, 94 (2), juin 2000, p. 251-267.

- PLIHON (D.), « Quelle surveillance prudentielle pour l'industrie des services financiers ? », *Revue d'économie financière*, 60, janvier 2001, p. 1-16.
- RUGGIE (J.), « International Regimes, Transactions and Change : Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order », *International Organization*, 36 (2), printemps 1982, p. 379-415.
- RUYMI (M.), « La Bourse en France », *Les Cahiers français*, 301, mars-avril 2001.
- SANTINI (J.-J.), « Les mutations du système financier français depuis le début des années 1980 », *Notes bleues*, 519, février 1990.
- SHONFIELD (A.), *Modern Capitalism. The Changing Balance of Public And Private Power*, Londres, Pickering, 1994 [1965].
- STORY (J.) et WALTER (I.), *Political Economy of European Financial Integration*, Manchester, Manchester University Press, 1997, 337 p.
- STRANGE (S.), *States and Markets*, Londres, Pinter Publishers, 1988.
- VERDIER (D.), « The Rise and Fall of State Banking in OECD Countries », *Comparative Political Studies*, 33 (3), avril 2000, p. 283-318.
- VOGEL (S.), *Freer Markets, more Rules : Regulatory Reform in Advanced Industrial Countries*, Ithaca (N. Y.), Cornell University Press, 1996.
- Zysman (J.), *Governments, Markets and Growth. Financial Systems and the Politics of Industrial Change*, Ithaca (N. Y.), Cornell University Press, 1983.